

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2156/2531	นายเจียง แซ่ตัน	โจทก์
	จำเลยร่วม	โจทก์
	นางประไพ หนูสวัสดิ์	โจทก์
	นายคล้าย หนูสวัสดิ์	จำเลย
	นายคล้าย หนูสวัสดิ์ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางประไพ หนูสวัสดิ์ จำเลยร่วม	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยและจำเลยร่วมฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์ ฎีกาของจำเลยและจำเลยร่วมมีมูลที่จะชนะคดีโจทก์ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 83)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยยินยอมให้โจทก์ใช้ที่ดินจำเลยตามแผนที่ส่งเขปท้ายคำฟ้องและให้โจทก์ทำทางนี้เป็นถนน กับให้จำเลยไปจดทะเบียนที่ดินตามฟ้องเป็นทางจำเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณะที่ว่าการอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาต่อไปด้วย

ระหว่างพิจารณาโจทก์ยื่นคำร้องขอให้เรียกนางประไพหนูสวัสดิ์ภริยาจำเลยเข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์มีสิทธิที่จะผ่านแนวเขตที่ดินทางทิศตะวันตกของจำเลยจำเลยร่วมซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลคลองเปี่ยมะอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาได้ โดยมีความยาวตลอดแนวเขต 48 เมตร 20 เซนติเมตร และความกว้าง 1 เมตร 60 เซนติเมตร เฉพาะความกว้างวัดจากเสารั้วซีเมนต์ซึ่งกั้นแนวเขตตามแผนที่กลางหมาย จ.3 ไปสู่ ทางสาธารณะได้ และให้โจทก์มี

สิทธิสร้างถนนเป็นทางผ่านได้จำเลยและจำเลยร่วมอุทธรณ์เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2529 ศาลชั้นต้นให้นำส่งสำเนาอุทธรณ์ภายในกำหนด 15 วัน จำเลยและจำเลยร่วม แกลงขอขยายเวลาการวางเงินค่านำหมาย (นำส่งสำเนาอุทธรณ์) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2529 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่ากรณีที่จำเลยอ้างมิใช่เหตุสุดวิสัย ไม่อนุญาตให้ ขยายระยะเวลาวางเงินค่านำส่งสำเนาอุทธรณ์จำเลยและจำเลยร่วมไม่นำส่งสำเนา อุทธรณ์ภายในกำหนดระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นสั่ง ถือได้ว่าทิ้งอุทธรณ์ ให้รวบรวม ถ้อยคำสำนวนส่งไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาสั่ง

ศาลอุทธรณ์จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลอุทธรณ์

จำเลยและจำเลยร่วมฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 79,78)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีมีเหตุสมควร อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว คดีมีเหตุสมควร อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ